

Atenção: ainda que a vítima estabeleça algum tipo de contato (mensagens, ligações, presencialmente etc.) ou adote outros atos incompatíveis, contrariando o que foi determinado na medida protetiva em seu favor, é desaconselhável responder a tal contato ou, de qualquer forma, interagir. A medida protetiva ainda está em vigência, e, para além da vítima, deve-se respeito à ordem judicial. Somente com a formal revogação da medida, pelo juiz competente, é que se pode, com segurança, praticar os atos até então proibidos, sob pena de se reconhecer que houve o descumprimento da determinação, com as consequências legais disso.

Nesse cenário, portanto, recomenda-se que não haja qualquer interação com a mulher protegida. Caso haja necessidade, é possível tomar certas medidas para se resguardar, como tirar fotos/prints, filmar, registrar um Boletim de Ocorrência, compartilhar com testemunhas e, se for necessário, até chamar a polícia. Possível, também, procurar por assistência jurídica.

6 E OS MEUS DIREITOS?

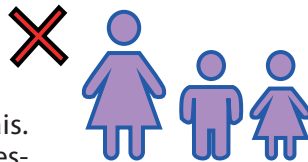
A medida protetiva de urgência visa a **garantir a integridade da mulher** que está sendo vítima de violência doméstica familiar. A análise feita pelo juiz é com base nos elementos que são apresentados, de forma imediata.

No procedimento, não há discussão sobre os fatos ou sobre quaisquer outros direitos. Simplesmente identifica-se uma possível situação de agressão e protege-se a vítima de forma urgente.



Em sendo necessário, deve a pessoa acusada de ter praticado a agressão buscar assistência jurídica para melhor compreender sua situação e quais eventuais medidas são possíveis e necessárias de serem tomadas.

As implicações mais comuns das medidas protetivas são questões **atinentes aos filhos** e às questões patrimoniais. É possível que algumas questões sejam expressamente regulamentadas na medida protetiva (por exemplo, a **autorização para a convivência com os filhos**). Porém, qualquer discussão final deve se dar numa **ação judicial autônoma**, como, por exemplo, ação de divórcio, de guarda, de convivência (visitas), de alimentos, de partilha de bens etc.



7 DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA



O descumprimento da medida protetiva é grave.

- O ato configura crime, previsto na Lei Maria da Penha, podendo gerar **prisão em flagrante ou investigação policial**;
- Pode fundamentar o pedido e a decretação de **prisão preventiva**, a fim de assegurar a eficácia das medidas protetivas deferidas.
- **Pode servir de fundamento para aumentar as restrições existentes até então**, agravando mais as medidas impostas;



8 ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA



A **Defensoria Pública** pode analisar e esclarecer juridicamente a situação vivenciada, eventualmente adotando possíveis medidas cabíveis e necessárias. Para mais informações sobre o atendimento, acesse o site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (www.defensoria.sp.def.br).

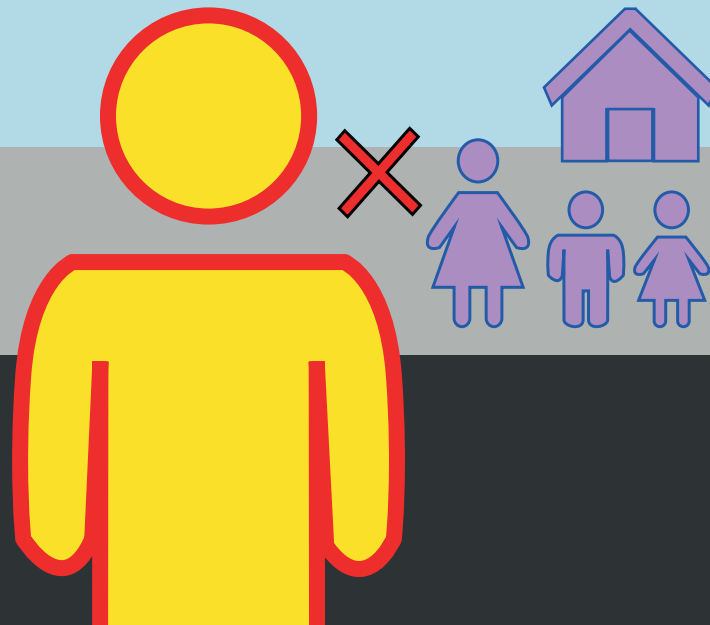


É possível consultar-se também com um **advogado**.

Havendo dúvidas, é sempre importante receber a devida **orientação jurídica** para o adequado cumprimento das medidas impostas.



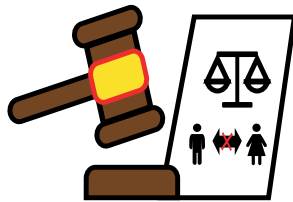
Redação: Leonardo Seefeldt Cuoghi



RECEBI UMA MEDIDA PROTETIVA, E AGORA?

Lembre-se: descumprir medida protetiva é crime!

1 A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (MPU)



No âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), as medidas protetivas de urgência são previstas como mecanismos que visam exclusivamente a proteger a mulher que alega estar sendo vítima de violência doméstica e familiar. São concedidas pelo Poder Judiciário, após solicitação da vítima ou do Ministério Público.

Isso significa que, ao julgar o pedido, o Juiz **não está responsabilizando** a pessoa acusada de ter praticado alguma agressão, mas apenas garantindo a integridade da vítima por meio de algumas medidas.

Para ficar claro:

- ✓ **A medida protetiva não é um processo criminal.** Não será analisado no processo se houve algum crime praticado.
- ✓ **A medida protetiva não é um processo indenizatório.** Não haverá condenação ao pagamento de qualquer indenização.
- ✓ **A medida protetiva não extingue qualquer direito.** Embora seja possível impor certas restrições à pessoa acusada, isso não quer dizer que ela está perdendo seus direitos; são apenas restrições temporárias. Por exemplo: não se perde o direito sobre a propriedade de bens, sobre a convivência com os filhos etc. Eventuais discussões sobre tais direitos devem ser feitas em ações próprias (por exemplo, ação de divórcio).

✓ **As medidas protetivas consistem apenas em algumas restrições e/ou obrigações impostas à pessoa acusada de ter praticado algum ato de agressão a fim de garantir a integridade da mulher vítima, não implicando em qualquer responsabilização criminal, cível ou administrativa.**

De fato, a depender dos atos praticados, é possível a responsabilização da pessoa acusada. Isso, porém, deverá ser discutido em outro processo, específico para tal finalidade, sendo que a medida protetiva **não tem qualquer relação** com essa responsabilização.

2 QUAL O PRAZO DA MEDIDA PROTETIVA?



Em regra, as medidas protetivas não têm prazo. Porém, é comum que sejam fixadas por algum período (6 meses, 1 ano etc.). Isso não quer dizer, porém, que ao final dele deixarão de existir automaticamente. Isso porque a vítima poderá solicitar a **renovação** das medidas, sempre que demonstrar a existência de risco ou fundado temor à sua integridade.

Dessa forma, é sempre importante atentar-se ao prazo que foi fixado pelo juiz, bem como se houve pedido de renovação da medida, para saber se ela ainda existe.

3 ATENÇÃO AO QUE FOI DETERMINADO!



É obrigatória a intimação da pessoa acusada sobre a decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência. Nesse ato, é entregue pelo oficial de justiça uma cópia da decisão, bem como são informadas as restrições impostas.

É importante ler atentamente a decisão e cumprir integralmente as restrições. Se precisar, procure assistência jurídica. Descumprir medida protetiva é crime e pode resultar em prisão!

Cada caso é particular. Por isso, é essencial **observar atentamente as restrições impostas** e, havendo dúvidas ou necessidade, procurar **assistência jurídica**.



4 SITUAÇÕES PRÁTICAS

A decisão judicial deve ser lida com atenção para se compreender quais as restrições impostas e como lidar com algumas situações cotidianas.

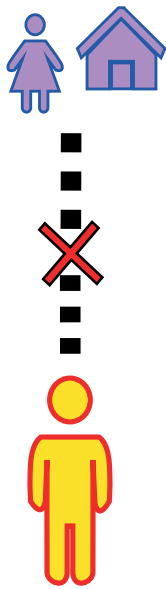
De forma geral, é muito comum que sejam determinados o afastamento do lar e a proibição de contato e de aproximação da mulher.

Assim que ocorre a intimação, pelo oficial de justiça, sobre as medidas impostas – ou seja, assim que a pessoa acusada é comunicada oficialmente que foi imposta alguma medida em seu desfavor -, estas já estão em vigor.

Nesse contexto, podem surgir algumas situações que se deve ter atenção para lidar.

Então, atenção:

- ✓ **Não é mais possível ir à casa para pegar roupas, documentos pessoais ou qualquer outro objeto.** Caso seja necessário, deve-se pedir a um terceiro para fazer isso (parente, amigo etc.). Em não havendo ninguém, é possível acionar a polícia para acompanhar o ato.



✓ **Não é mais possível fazer qualquer contato com a mulher protegida.**

Proíbe-se qualquer tipo de contato: pessoalmente, ligação, mensagem, e-mail etc.

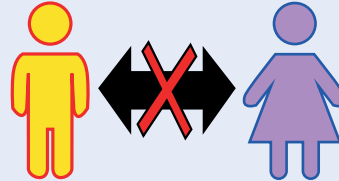


- ✓ **Para a convivência com filhos,** deve-se pedir a ajuda de um terceiro também, a fim de retirá-los da residência materna. **Não é possível, em qualquer hipótese, a aproximação ou contato,** ainda que seja apenas para retirá-los ou deixá-los em casa.

Essas são as situações mais comuns vivenciadas. Caso seja necessário, é preciso buscar assistência jurídica para entender alguma outra realidade.

5 VIVENDO UMA SITUAÇÃO CRÍTICA

Em certas ocasiões, será a forma que a pessoa se comportar que determinará se houve o descumprimento da medida ou não.



Por exemplo: **“encontrei minha esposa no mercado e eu não podia me aproximar”.** Nestas situações, o adequado é não fazer nenhum tipo de contato e sair do local. Caso haja necessidade, é possível registrar a saída por meio de filmagem ou outras provas. Mas **atenção:** a finalidade é precaução, e não expor a vítima.

O importante é que se aja de forma compatível com o que foi determinado, com respeito à vítima e à ordem judicial.

Em casos raros, é possível que a própria vítima aja em desconformidade com a medida, por exemplo, mantendo contato com a pessoa acusada de agressão (através de mensagens, ligações etc.), indo até os locais em que esta frequenta (casa, trabalho etc.) ou por diversas outras formas.